

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3926/2536

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
มีนบุรี

โจทก์
จำเลย

นาย สว่าง ๗ จันทวสุ

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.2494 มาตรา 4

ขณะกระทำผิดจำเลยอายุยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ แต่ขณะที่โจทก์ฟ้องคดีจำเลยอายุ 18 ปีเศษแล้ว จึงมิใช่เยาวชนตามความหมายของพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 มาตรา 4ใช้บังคับในขณะฟ้อง คดีจึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลคดีเด็กและเยาวชนตามมาตรา 8(1)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันพรากเด็กหญิงจรรยา ยอมินซึ่งอายุยังไม่เกิน 15 ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจารและร่วมกันพาเด็กหญิงจรรยาไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวง และร่วมกันกระทำชำเราเด็กหญิงจรรยาซึ่งไม่ยินยอมและอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้โดยมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 277, 284, 317

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสาม, 284 วรรคแรก, 317 วรรคสาม เรียงกระทงลงโทษและเมื่อลดโทษให้กึ่งหนึ่งทุกกระทงแล้ว รวมโทษจำคุก 29 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นส่งโจทก์ไปฟ้อง จำเลยต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาดำเนินการต่อไป

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้ขณะกระทำผิดจำเลยอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ แต่ขณะที่โจทก์ฟ้องคดีนี้จำเลยอายุ 18 ปีเศษแล้ว มิใช่เยาวชนตามความหมายของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนพ.ศ. 2494 มาตรา 4 ที่ใช้บังคับในขณะนั้น คดีนี้จึงมิใช่คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลคดีเด็กและเยาวชนตามมาตรา 8(1)แห่งบทกฎหมายดังกล่าว การที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ต่อศาลจังหวัด มีนบุรีชอบแล้ว

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณา และพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(สนัดหมายสวัสดิ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุทธิ นิชโรจน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ